

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า บริเวณด้านหน้าวัดมิ่งกรมลาวาสมีอาคารซุ้มหลังคาทรงจีนจำนวน ๒ หลัง ล้อมรอบด้วยลูกกรงเหล็กขนาด กว้าง ๑.๒๕ เมตร ยาว ๒.๑๐ เมตร ภายในบรรจุสิ่งโศกนาฏกรรมและสลักซุ้มละ ๑ ตัว ตั้งอยู่บนทางเดินเท้าซึ่งเป็นทางสาธารณะตามข้อร้องเรียน และปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขออนุญาตตั้งวางสิ่งโศกนาฏกรรมและสลักซุ้มขนาดกว้างประมาณ ๐.๓๖ เมตร ยาวประมาณ ๑.๑๒ เมตร รวมทั้งซุ้มหลังคาทรงเก๋งจีนและรั้วเหล็กคลุมสิ่งโศกนาฏกรรมและสลักซุ้มขนาดกว้างยาวประมาณ ๑.๑๒ x ๒.๑๐ เมตร ไว้บนทางเดินเท้าบริเวณหน้าวัดมิ่งกรมลาวาส จึงรับฟังได้ว่าการดำเนินการตั้งวางสิ่งโศกนาฏกรรมและสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนทางเดินเท้าสาธารณะเป็นการดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ใช่เป็นการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ตั้งวางสิ่งใดบนทางเดินเท้าสาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งวางสิ่งโศกนาฏกรรมและสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวบนทางเดินเท้า ซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยยังมิได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ตั้งวางในที่สาธารณะ จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า

- (๑) ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล
- (๒) ปลัดสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล
- (๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายอำเภอ สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๔) ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
- (๕) รองปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
- (๖) ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย



เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนสิ่งโศกหินแกะสลักออกจากที่สาธารณะภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะต้องดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ต่อไป ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบพร้อมกับเสนอความเห็นว่าการเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งสิ่งโศกหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้บนทางเท้าในจุดเดิม ปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้สำนักเทศกิจพิจารณา ต่อมา สำนักเทศกิจได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เสนอความเห็นว่าเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้เป็นทางในการสัญจรร่วมกัน บุคคลใดจะหวงกันเพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะตนไม่ได้ และตามกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลใดตั้งวางสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะเว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และการจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตั้งวางสิ่งโศกหินแกะสลักบนที่สาธารณะนั้นเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่สำนักเทศกิจเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตั้งวางสิ่งโศกหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่มีการพิจารณาอนุญาตให้ตั้งวางสิ่งใด ๆ บนทางสาธารณะ และไม่มีการดำเนินการรื้อถอนสิ่งโศกหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายในเวลาที่กำหนด จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ

อย่างไรก็ตาม โดยที่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตตั้งวางสิ่งโศกหินแกะสลัก รวมทั้งขุมหลังคาทรงเก๋งจีนและรั้วเหล็กคลุมสิ่งโศกหินแกะสลัก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ พิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งวางสิ่งโศกหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างบริเวณทางเดินเท้าหน้าวัดมังกรกมลาวาส (จุดที่ตั้งเดิม) ดังนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งวางสิ่งโศกหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนทางเดินเท้าสาธารณะอันเป็นที่สาธารณะตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนสิ่งโศกหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากทางเดินเท้าสาธารณะตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง

นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ดังนั้น ศาลปกครองจึงไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนสิ่งโศกหินแกะสลักพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณะตามคำขอของผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๒/๒๕๕๗)

กรณีการประปานครหลวงติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ทั้งยังติดตั้งในลักษณะซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้พิการทางสายตา ดังนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อดูแลพื้นที่เมืองหลวงของประเทศซึ่งเป็นมหานครขนาดใหญ่ โดยมีหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการดูแลรักษาที่สาธารณะเพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ราษฎรที่ใช้ในการสัญจรตามปกติวิสัย ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบดูแลให้การประปานครหลวงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การที่กรุงเทพมหานครปล่อยปละละเลยให้การประปานครหลวงติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวเป็นเวลากว่า ๒ ปีโดยมิได้ดูแลและบำรุงรักษาตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถือได้ว่ากรุงเทพมหานครละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อปรากฏว่ามีผู้พิการทางสายตาเดินสะดุดตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำจนได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายที่ได้รับจึงฟังได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวของกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พิการทางสายตาอ้างว่าตนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีเดินทางไปตามแนวทางเดินคนตาบอด (เบลล์บล็อก) ในเขตพื้นที่ความดูแลของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และชนเข้ากับตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่การประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ติดตั้งไว้ทำให้ได้รับบาดเจ็บ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันย้ายเครื่องวัดแรงดันน้ำออกไปจากจุดเกิดเหตุ หากไม่สามารถย้ายได้ให้ดำเนินการสร้างสิ่งป้องกันหรือทำการใด ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้พิการทางสายตาที่ต้องใช้ทางเดินสำหรับคนพิการทางสายตา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชย

คำสันทใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้มีการรื้อถอนตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่พิพาทออกไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเฉพาะประเด็นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำ (ตู้ RTU) บนบาทวิถีบริเวณปากซอยลาดพร้าว ๖๕/๑ บรรจบกับถนนลาดพร้าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำและบ่อพักมิเตอร์วัดแรงดันน้ำตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และตามแบบการติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งไว้ในคำขออนุญาต โดยต้องติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำบนทางเท้าสาธารณะและต้องอยู่ชิดด้านหลังคันหิน โดยให้เว้นด้านใน (ชิดขอบทางเท้า) กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เพื่อเป็นทางคนเดินตลอดแนว แต่ในการติดตั้งจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างฐานรองรับตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำกว้างด้านละประมาณ ๕๐ เซนติเมตร สูงเหนือระดับทางเท้าประมาณ ๑๐ เซนติเมตร และติดตั้งเสาทรงกระบอกสูง ๘๒ เซนติเมตร สำหรับตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำมีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกระบอก มีเหลี่ยมมุมแหลมคม กว้างด้านละประมาณ ๒๕ เซนติเมตร สูง ๖๙ เซนติเมตร เมื่อวัดจากพื้นทางเท้าถึงมุมด้านล่างของตู้จะสูงกว่าระดับพื้นทางเท้าสาธารณะ ๙๒ เซนติเมตร และเมื่อวัดจากพื้นทางเท้าถึงมุมด้านบนของตู้จะสูงกว่าระดับพื้นทางเท้าสาธารณะ ๑๖๑ เซนติเมตร ซึ่งทำให้ฐานเสาทรงกระบอก และตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำอยู่ในตำแหน่งแนวอาคาร โดยประชิดขอบทางเดินเท้าด้านใน และประชิดแนวทางเดินของผู้พิการทางสายตา ดังนั้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นไปตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค และไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และตามข้อ ๕^{๑๔} ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์

^{๑๔} ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

โดยที่กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการดูแลรักษาที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๘๙ (๔) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่ปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน ที่มีหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการขุดหลุม บักเสาหรือวางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ บนทางเท้า ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน โดยขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังนั้น เพื่อให้การใช้ทางเท้าสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชน จึงจำเป็นต้องออกประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไป

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดระเบียบการใช้ทางเท้าในที่สาธารณะขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อีกทั้ง ตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกระบอกมีเหลี่ยมมุมแหลมคม เมื่อวัดจากพื้นทางเท้า ถึงมุมด้านบนของตู้จะมีความสูงเพียง ๑๖๑ เซนติเมตร จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๖^{๑๙} และข้อ ๘^{๒๐} ของประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าว ซึ่งการติดตั้งตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวทำให้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาได้เดินสะดุดฐานรองรับตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำที่พิพาทล้มลง ไปหน้ากระแทกกับตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาเป็นแผลแตกและบริเวณ ใบหน้าเป็นรอยฟกช้ำ จึงเห็นว่า การติดตั้งตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และเมื่อพิจารณาสภาพการติดตั้งตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวตามภาพถ่าย ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง แนวอาคาร ประชิดขอบทางเดินเท้าด้านในและประชิดแนวทางเดินของผู้พิการทางสายตา ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อดูแลพื้นที่เมืองหลวงของประเทศซึ่งเป็นมหานครขนาดใหญ่ โดยมีหน้าที่จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการดูแลรักษาที่สาธารณะ เพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ราษฎรที่ใช้ในการสัญจรตามปกติวิสัย ย่อมมีหน้าที่ที่ต้อง ตรวจสอบดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ กลับปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตั้งตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำพิพาทตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีเดินสะดุดตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๒ ปีกว่า โดยมีได้ดูแลและบำรุงรักษาตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถใช้งานได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ผู้สัญจรไปมาตามมาตรา ๘๙ (๖) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ การที่ผู้ฟ้องคดีเดินสะดุดตูมิเตอร์วัดแรงดันน้ำจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

๕. เสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ปัก หรือติดตั้งบนทางเท้าสาธารณะต้องอยู่ติดด้านหลังคันหินโดยให้เว้นด้านใน (ชิดขอบทางเท้า) กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร เพื่อเป็นทางคนเดินตลอดแนว ยกเว้นศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง หรือบริเวณทางเท้าที่มีพื้นที่กว้างกว่า ๓.๐๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

๑๙-๒๐

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ฯลฯ

ฯลฯ

๖. ส่วนยื่นของเสาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องสูงจากพื้นมีระยะไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

๘. เสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ปัก หรือติดตั้งบนทางเท้าสาธารณะ จะต้องไม่มีขอบแหลมคม อันอาจเป็นอันตราย ต่อประชาชนผู้สัญจรบนทางเท้าสาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่าได้ใช้ตะแกรงเหล็กล้อมรอบตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวเมื่อกลางเดือนเมษายน ๒๕๕๒ แล้ว และสำนักงานเขตวังทองหลางจะปรับแนวทางเดินผู้พิการทางสายตาไม่ให้เป็นอันตรายต่อตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องย้ายตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำออกจากบริเวณดังกล่าวนั้น ก็ไม่ทำให้การติดตั้งตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ทางเท้าสาธารณะลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ส่วนประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าการรื้อถอนตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทนั้น เห็นว่า ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจเทียบได้กับความเดือดร้อนเสียหายของปัจเจกบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะพิพาทขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการรื้อถอนตู้มิเตอร์วัดแรงดันน้ำออกไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๔/๒๕๕๘)

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

โดยปกติของการวางระบบท่อน้ำประปา โดยเฉพาะท่อเมนจ่ายน้ำนั้น จะวางผ่านหน้าบ้านของผู้ใช้น้ำเพื่อให้สามารถต่อกับท่อภายนอกมาถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ และมาตรวัดน้ำก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่า จะต้องอยู่นอกเขตรั้วบ้านของผู้ใช้น้ำ ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้สะดวก หากติดตั้งในที่ดินของผู้ใช้น้ำย่อมไม่สะดวกต่อการตรวจสอบดังกล่าว และการวางท่อเมนจ่ายน้ำโดยปกติจะต้องวางผ่านหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ หากจำเป็นที่จะต้องวางผ่านที่ดินของผู้ใช้น้ำไม่ อีกทั้ง สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลยังได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของที่ดิน ดังนั้น การกำหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีเงื่อนไขบังคับโดยการกำหนดให้วางท่อเมนจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ให้ต้องผ่านสวนของผู้ใช้น้ำเข้าไปภายในบริเวณบ้าน จึงเป็นการรอนสิทธิผู้ขออนุญาตใช้น้ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจมีผลใช้บังคับได้ และการที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีหน้าที่ในการอนุญาต มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาหมู่บ้าน โดยอ้างเหตุที่ผู้ขอใช้น้ำไม่ยินยอมให้วางท่อเมนจ่ายน้ำดังกล่าวในที่ดินของตน ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีได้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการ



ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๖ วรรคสี่ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘

การจะนำชนบทธรรมเนียม จาริตประเพณีมาใช้บังคับกับเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ต้องปฏิบัติ โดยการจัดให้มีน้ำประปาแก่ราษฎรในหมู่บ้านแล้ว คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการกิจการประปาจึงย่อมต้องดำเนินการเพื่อบริการไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีน้ำประปาแก่ราษฎรในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน การจำกัดสิทธิของราษฎรแม้อาจจะทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านต้องฟังประชาคมเสียงข้างมากก่อน การอ้างประชาธิปไตยเสียงข้างมากจึงเป็นชนบทธรรมเนียมจาริตประเพณีเพื่อมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้น้ำประปาหมู่บ้านจึงไม่อาจรับฟังได้

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลกระหาด (องค์การบริหารส่วนตำบลกระหาด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินที่บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยเว้นบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้วางท่อเมนจ่ายน้ำบริเวณริมถนนสาธารณะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้วางในเขตที่ดินของตน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาตามที่ไต่ยื่นคำขอ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออนุญาตใช้น้ำประปาหมู่บ้าน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจการประปาของการประปา บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ ได้กำหนดความหมายของคำว่า ท่อเมนจ่ายน้ำ หมายถึง ท่อจ่ายน้ำที่การประปาวางผ่านหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ ส่วนคำว่า ท่อภายนอก หมายถึง ท่อจ่ายน้ำที่ต่อจากท่อเมนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ และคำว่า ท่อภายใน หมายถึง ท่อจ่ายน้ำที่ต่อจาก

มาตรวัดน้ำเข้าไปภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ และข้อ ๒.๙ กำหนดว่า การติดตั้งมาตรวัดน้ำ จะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้สะดวก จากความหมายที่กำหนดในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า โดยปกติของการวางระบบท่อน้ำประปา โดยเฉพาะท่อเมนจ่ายน้ำนั้น จะวางผ่านหน้าบ้านของผู้ใช้น้ำเพื่อให้สามารถต่อท่อภายนอกที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ซึ่งการที่กำหนดว่ามาตรวัดน้ำจะต้องอยู่ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้สะดวกนั้น จึงเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไปว่าหมายถึงการติดตั้งนอกเขตรั้วบ้านของผู้ใช้น้ำ หากติดตั้งในที่ดินของผู้ใช้น้ำย่อมไม่สะดวกต่อการตรวจสอบดังกล่าว ดังนั้น จึงพึงได้ว่าการวางท่อเมนจ่ายน้ำ โดยปกติจะต้องวางผ่านหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ หากจำเป็นที่จะต้องวางผ่านที่ดินของผู้ใช้น้ำไม่ ประกอบกับ มาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อีกทั้ง มาตรา ๑๓๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้เจ้าของที่ดิน ย่อมมีแดนกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินของตน และมาตรา ๑๓๓๗ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน บัญญัติให้บุคคลใดจะอ้างสิทธิใดเหนือที่ดินอันเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายมิได้ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับประปาหมู่บ้าน ว่าด้วยระบบบริหาร กิจการประปาหมู่บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ข้อ ๑๑ กำหนดค่านิยามคำว่า ท่อเมนจ่ายน้ำ หมายถึง ท่อจ่ายน้ำที่การประปาวางผ่านหน้าบ้าน ผู้ใช้น้ำประปาจะต้องวางไว้ในสวนของผู้ใช้น้ำ ซึ่งท่อเมนประปาเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การกำหนดให้วางผ่านสวนของผู้ใช้น้ำจึงเป็นการรอนสิทธิในที่ดินของผู้ใช้น้ำ ดังนั้น การกำหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีเงื่อนไขบังคับเป็นการรอนสิทธิผู้ขออนุญาตใช้น้ำ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจมีผลใช้บังคับได้ หากผู้ขอใช้น้ำไม่ยินยอม การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เห็นชอบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าว ในส่วนนี้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ทั้งนี้หาได้มีผล ต่อผู้ใช้น้ำที่ได้ให้ความยินยอมวางท่อเมนจ่ายน้ำผ่านสวนของตนโดยสมัครใจไปแล้วไม่ และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องแก้ไขปัญหาการวางท่อเมนจ่ายน้ำเพื่ออ้อมผ่านหน้าที่ดิน เฉพาะรายผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หากจำต้องรื้อท่อเมนจ่ายน้ำในสวนของผู้ใช้น้ำรายอื่นส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ที่ว่าการวินิจฉัยให้การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำที่ไม่ชอบจะเป็นผลให้ สมาชิกผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ต้องรื้อท่อเมนจ่ายน้ำมาวางริมรั้วนอกเขตสวนจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการประปาหมู่บ้านกันโจรงเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านกันโจรงได้ยื่นคำขออนุญาตใช้น้ำประปา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุญาต มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน กรณีจึงมิได้เป็นการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการประชาชน ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๖ วรรคสี่ (๒) ของระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๔.๓ ของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาของการประปา บ้านกันโจรง หมู่ที่ ๑ ตำบลกระหาด อำเภोजอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้บริหารกิจการประปาตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา และพิจารณาปรับปรุงและขยายระบบประปาให้สามารถบริการน้ำ ได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ก็ไม่พบว่ามีการ ระเบียบ ข้อบังคับใดที่ห้าม มิให้อนุญาตแก่ผู้ขออนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ยินยอมให้วางท่อเมนจ่ายน้ำผ่านสวนของตน หรือมีข้อกำหนดว่า หากจะให้บุคคลใดได้ใช้น้ำประปาหรือไม่ อย่างไร ให้เป็นอำนาจ ของประชาคมหมู่บ้านเสียงข้างมาก

ส่วนข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่า มติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปา เป็นการใช้อำนาจตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และเป็นวิธีปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องเคารพเสียงข้างมาก นั้น เห็นว่า การจะนำขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมาใช้บังคับ กับเรื่องใด เรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ต้องปฏิบัติ โดยการจัดให้มีน้ำประปาแก่ราษฎรในหมู่บ้านแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อดำเนินการกิจการประปาจึงย่อมต้องดำเนินการเพื่อบริการไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการจัดให้มีน้ำประปาแก่ราษฎรในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน การจำกัดสิทธิของราษฎรแม้จะกระทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ในการอนุญาตให้ราษฎรใดได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหรือไม่ อย่างไร กฎหมายไม่ได้กำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องฟังประชาคมเสียงข้างมากก่อนแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่อาจอ้างประชาธิปไตยเสียงข้างมากเพื่อมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาหมู่บ้านได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาได้ฝังไว้ชิดแนวรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดี ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อการสร้างรางระบายน้ำ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าการวางท่อเมนจ่ายน้ำ ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับท่อเมนจ่ายน้ำประปาอันเกิดจาก การก่อสร้างรางระบายน้ำ จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ คำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ใช้น้ำประปานั้น จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องกระทำการให้มีการวางท่อประปาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาหมู่บ้านได้ ตามคำขอต่อไป พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปา และต่อท่อจ่ายน้ำภายนอกจากท่อเมนจ่ายน้ำจนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ กำกับดูแลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามคำพิพากษา (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๙/๒๕๕๗)

๓.๒ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ถนนส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเจ้าของได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งที่จะสงวนสิทธิในที่ดินและได้จดทะเบียนเป็นทางการจ่ายอมไว้ แม้จะฟังได้ว่าประชาชนได้อาศัยเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะมาหลายสิบปีก็ไม่ทำให้ถนนดังกล่าวกลายเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ ดังนี้ กรุงเทพมหานครจึงไม่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในถนนซอยดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนที่อยู่อาศัยในซอยบุริธารได้ใช้ถนนซอยบุริธารเป็นทางเดินเข้าออกสู่ถนนมิตรภาพมาโดยตลอด แต่ถนนซอยบุริธารขาดการบำรุงซ่อมแซมและไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไม่มีท่อระบายน้ำ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อฝนตกน้ำจะท่วมขัง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนในซอยบุริธารจึงมอบหมายให้นาย ว. ร้องเรียนต่อสำนักงานเขตสวนหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงถนนซอยบุริธาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้ดำเนินการ โดยอ้างว่าซอยบุริธารเป็นถนนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) สงวนสิทธิครอบครองอยู่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงซอยบุริธาร และติดตั้งไฟฟ้าในซอยบุริธาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางบกและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซึ่งถือเป็นการสาธารณูปโภคในถนนสาธารณะประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖)^{๒๑} และ (๑๕)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

^{๒๑-๒๒} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ	๑) ๑
๒) การสาธารณูปโภค	๑) ๒



กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนซอยบุรีธารมิได้มีการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ อีกทั้ง สภาพที่ดินซอยบุรีธารด้านท้ายซอยติดคลองเคล็ดอันมีลักษณะเป็นซอยตัน ทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ในซอยติดกันไม่อาจใช้สัญจรได้ แต่หากมีการใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในซอยบุรีธารเท่านั้น ทั้งไม่ปรากฏว่าถนนพิพาทดังกล่าวมีหน่วยราชการใดดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงที่จะเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นได้ว่านาย ช. เจ้าของเดิมได้มีเจตนาอุทิศ หรือสละที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ รับมรดกที่ดินดังกล่าวจากนาย ช. ได้แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งที่จะสงวนสิทธิในที่ดินโดยจดทะเบียนเป็นทางภาระจำยอมไว้ และแม้จะฟังได้ว่าประชาชนผู้อยู่อาศัยในซอยบุรีธารอาศัยถนนซอยบุรีธารเป็นทางเข้าออกสู่ถนนมิตรภาพมาหลายสิบปีก็ไม่ทำให้ถนนซอยบุรีธารซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลกลายเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ เมื่อถนนดังกล่าวตกเป็นภาระจำยอมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นเจ้าของสามทรัพย์จึงมีสิทธิใช้สอยทางภาระจำยอม แต่ต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมทางภาระจำยอมด้วยตนเองตามมาตรา ๑๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อถนนซอยบุรีธารมิใช่ถนนสาธารณะประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุง รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในถนนซอยดังกล่าวซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พยายามดำเนินการเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และชาวบ้านในซอยบุรีธารโดยการตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนซอยดังกล่าว และแม้จะได้รับแจ้งจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี ว่าถนนซอยบุรีธารเป็นถนนส่วนบุคคลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมีหนังสือแจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ให้ความยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ไม่อาจดำเนินการได้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๓/๒๕๕๖)

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

กรณีที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้แมกนีเซียม ให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์เข้าลักษณะเป็นการอวดอ้างถึงสรรพคุณคุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ว่าสามารถป้องกัน บำบัด รักษา หรือบรรเทาโรคเอดส์ได้ แต่จากการตรวจวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญกลับพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวมีปริมาณแมกนีเซียมและสีไม่ตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร และปริมาณโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ในสูตรการผลิต อีกทั้งยังมีผลเป็น non reactive ต่อการตรวจ HIV-1 Antigen ELISA Test System การกระทำของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว จึงเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งให้ระงับการโฆษณาดังกล่าวได้

ส่วนกรณีการออกคำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวนั้น เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารฯ ไม่ได้ประกอบกิจการ ณ สถานที่ผลิตอาหารเดิมตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้ย้ายไปประกอบกิจการยังสถานที่ผลิตแห่งใหม่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่นั้น ถือเป็นกรณีที่ได้มีการเลิกกิจการ ณ สถานที่ผลิตเดิม อันเข้าหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ตามข้อ ๙.๘ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ คำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารของคณะกรรมการอาหารและยาจึงชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคำสั่งให้ระงับการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พิพาทนั้น เมื่อคำสั่งดังกล่าวออกตามมติของคณะกรรมการอาหารอันประกอบด้วยนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพิพาท

ไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา การที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ สั่งระงับการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนในเรื่องการพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารพิพาท กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ด้วยการโฆษณาคุณสมบัติ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร การที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยได้รับเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ๔ รายการ คือ วี-๑ วี-๒ วี-๓ และวี-๔ ต่อมา หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการให้สัมภาษณ์ของกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีโดยกล่าวอ้างถึงสรรพคุณ คุณสมบัติ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในลักษณะที่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกัน บำบัดรักษาหรือบรรเทาโรคเอดส์ได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จ และเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการย้ายสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตเดิมไปยังสถานที่แห่งใหม่ และมีเจตนาที่จะยกเลิกสถานที่ผลิตแห่งเดิมโดยปริยาย ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ฟ้องคดีในการโฆษณาว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถบำบัด ป้องกัน รักษาโรคเอดส์ได้ จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นยา รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รักษาราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้ง ๔ รายการของผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๙.๕ และ ข้อ ๙.๘ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ และการที่กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ระบุสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่มีผลการวิจัยหรือข้อมูลทางวิชาการที่พิสูจน์ได้นั้น



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า อาหารดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา จึงมีคำสั่งระงับการผลิตและจำหน่ายอาหารดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ อีกทั้ง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เก็บตัวอย่างอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน ๔ รายการ ส่งตรวจ วิเคราะห์สี และแมกนีเซียม ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าผลิตภัณฑ์ข้างต้นมีปริมาณแมกนีเซียมและสีไม่ตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร และยังพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย และแจ้งว่าผลิตจากสถานที่ผลิตเดิม แต่ไม่มีการแสดงฉลากอาหารภาษาไทยและไม่แสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต และวันที่ควรบริโภคก่อน บนฉลากอาหารด้านนอก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง ฉลาก ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงใช้อำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๒๐ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว มีมติยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและมติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง ๔ รายการ ได้รับเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้แมกนีเซียมเท่านั้น ซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน ๔ รายการ ไปตรวจวิเคราะห์หาสีและแมกนีเซียม ปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโน ผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณแมกนีเซียมและสีไม่ตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมอนามัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณโปรตีนจากข้าวโพดเกินค่าจากสูตรการผลิต รวมทั้งผลการตรวจวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า จากการตรวจโดยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนที่มีรูปร่างและขนาดไม่แน่นอน และไม่สามารถระบุว่าเป็นชิ้นส่วนที่ตรวจพบคืออะไร และพบว่าสิ่งที่ส่งตรวจเป็น non reactive ต่อการตรวจ HIV-1 Antigen ELISA Test System ดังนั้น การที่กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถป้องกัน บำบัด รักษา หรือบรรเทาโรคเอดส์ได้ จึงเข้าลักษณะเป็นการอวดอ้าง



ถึงสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐^๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ (๒)^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณาดังกล่าวได้ แต่เนื่องจากการจะใช้อำนาจออกคำสั่งระงับการโฆษณาอาหารตามมาตรา ๔๒ (๒) ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา ซึ่งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่อนออกคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีความเห็นดังกล่าว คำสั่งระงับการโฆษณาจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ทำตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติเห็นชอบให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าคำสั่งระงับโฆษณาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๐ ประกอบมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๔)^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วต่อมามีการลงพิมพ์บทสัมภาษณ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้วพบว่าข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ในทางการค้าของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๔๑^๔

^{๑-๒} พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา ๔๒ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(๑) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณา ระงับการโฆษณาอาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๐

(๒) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาอาหาร ระงับการผลิต การนำเข้า การจำหน่าย หรือการโฆษณาอาหารที่คณะกรรมการเห็นว่าอาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๑ คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์

ขลข

ขลข

(๔) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง

^๔ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๑ ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณา ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้



แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจอ้างเหตุนี้เพื่อใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการสั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ฟ้องคดี

สำหรับคำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารนั้น จากข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประกอบกิจการ ณ สถานที่ผลิตอาหารเดิมตามที่ได้รับอนุญาต แต่ได้ย้ายมาประกอบการยังสถานที่ผลิตแห่งใหม่ โดยได้ดำเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร ณ สถานที่แห่งใหม่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เลิกกิจการ ณ สถานที่ผลิตเดิม จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๙.๘^๕ ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟ้องคดีได้ และแม้เหตุที่ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของอาหารไปเป็นยาตามข้อ ๙.๕^๖ ของระเบียบฉบับเดียวกัน จะไม่มีอยู่ในคำสั่งทางปกครอง และผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีจะได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์จากอาหารไปเป็นยาแล้วหรือไม่ ก็ไม่ทำให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจตามข้อ ๙.๘ ของระเบียบดังกล่าว ในการยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีได้อยู่แล้ว ดังนั้น คำสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนคำสั่งระงับการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ๔ รายการของผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ ได้ให้ความเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวไม่มีคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณตามที่โฆษณา และมีมติให้ระงับการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ สั่งระงับการผลิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พิพาท จึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด อันชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๕-๖} ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๙ ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งยกเลิกใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารเดิมหรือหลักฐานการได้เลขสารบบอาหารแล้วแต่กรณี ถ้าปรากฏว่าอาหารนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

๑.๕

๑.๕

๙.๕ เป็นอาหารที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือแพทย์

๑.๕

๑.๕

๙.๘ เป็นอาหารที่ตรวจพบว่าสถานที่ผลิตอาหารได้เลิกกิจการแล้ว

๑.๕

๑.๕

สำหรับกรณีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จากการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้ง ๔ รายการ ส่งตรวจวิเคราะห์สีและแมกนีเซียม ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมอนามัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ มีปริมาณ แมกนีเซียมและสีไม่ตรงตามที่ยื่นขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร และมีปริมาณโปรตีนจากแป้งข้าวโพด เกินค่าที่กำหนดไว้ตามสูตร นอกจากนี้ ยังพบผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่ายและแจ้งว่า ผลิตจากสถานที่เดิม แต่ไม่มีการแสดงฉลากภาษาไทย ไม่แสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต วันที่ ควรบริโภคก่อน บนฉลากอาหารด้านนอก จึงเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการฝ่าฝืน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง ฉลาก ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑)^๗ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง^๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้ในคำสั่งพิพากษาจะไม่ได้แจ้งว่าฉลากไม่ถูกต้องอย่างไร และฝ่าฝืน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อไหน แต่คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวได้อ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดี กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ โดยโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติอาหารฯ ซึ่งกรณีดังกล่าวเพียงกรณีเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็มีอำนาจออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ได้ ตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๘/๒๕๕๖)

^{๗-๘} พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมอาหาร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) กำหนดประเภทและชนิดอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย ซึ่งจะต้องมีฉลาก ข้อความในฉลาก เงื่อนไข และวิธีการแสดงฉลาก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการโฆษณาในฉลาก

มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีปรากฏผลจากการตรวจพิสูจน์ว่าอาหารซึ่งผลิตโดยผู้รับอนุญาตผู้ใดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖ เป็นอาหารปลอมตามมาตรา ๒๗ เป็นอาหารที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา ๒๘ เป็นอาหารหรือภาชนะบรรจุที่น่าจะเป็น อันตรายต่อสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรือในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคำพิพากษานับถึงที่สุดก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การออกประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แม้จะเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่มีจุดประสงค์ให้คนยากจนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้ประกอบอาชีพโดยสุจริต แต่การออกประกาศดังกล่าวก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายที่บุคคลอื่นได้รับด้วย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จัดให้ผู้จำหน่ายสินค้าเข้ามาตั้งแผงลอยนั้น อยู่ชิดติดแนวกำแพงและประตูเข้าออกของโรงเรียน อีกทั้ง ยังกำหนดให้เริ่มจำหน่ายสินค้าในวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่เป็นระเบียบ เกิดความสกปรก มีกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล และเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากการมีประกาศดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการสัญจร ตลอดจนความสะอาดบนถนนสาธารณะ ได้อย่างเพียงพอตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ การประกาศกำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้านี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินกิจการโรงเรียนวชิราวุธและโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค จังหวัดสงขลา ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ โรงเรียนดังกล่าว จะมีผู้ค้าสินค้าเข้ามาตั้งแผงลอยและรถเข็นจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ตลอดแนวถนนทะเลหลวงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทุกวันมานานเป็นระยะเวลาประมาณ ๒๐ ปี โดยจัดตั้งร้านค้าชิดติดกับแนวกำแพงและประตูเข้าออกโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ออกมา ๒.๑๐ เมตร และล้ำเข้าไปบนผิวถนนอีก ๒ เมตร ทำให้สภาพการจราจรบริเวณดังกล่าวคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ อีกทั้ง ยังทำให้บริเวณรั้วและถนนหน้าโรงเรียนเกิดความสกปรก มีการเทสิ่งสกปรกในกระบายน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและไม่เป็นระเบียบ ทำให้โรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพและภาพลักษณ์สถาบันสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวชิราวุธและโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิคของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือร้องเรียนขอให้นายกเทศมนตรีนครสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย



ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลได้มีนโยบายในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบ คือ สินทรัพย์อันเนื่องมาจากการใช้ที่หรือทางสาธารณะประกอบธุรกิจการค้าเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดผ่อนผันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผ่อนผันตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยกำหนดให้ถนนทะเลหลวงเป็นจุดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้า ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ส่วนวันหยุดเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ซึ่งบริเวณจุดผ่อนผันดังกล่าวรวมถึงหน้าโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรับรองให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าสามารถจำหน่ายสินค้าทุกชนิดได้อย่างว่รตลอดแนวหน้าโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้บริเวณหน้าโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นแหล่งเสื่อมโทรม และได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขนย้ายพ่อค้าแม่ค้าทั้งหมด รวมทั้งทรัพย์สินและบริวารออกไปจากบริเวณแนวถนนทะเลหลวง และบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิคของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกเพิกถอนหรือระงับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้ผู้จำหน่ายสินค้าและระงับการให้สินเชื่อตามโครงการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครสงขลาตามมาตรา ๔^๙ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ย่อมมีอำนาจประกาศผ่อนผันให้มีการปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ หรือใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะในระหว่างวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ด้วยความเห็นชอบ

^๙ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ชลช

ชลช

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

(๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล

(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(๕) ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

(๖) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

ชลช

ชลช



ของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๒๐^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งแม้ประกาศดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดประสงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้ประกอบอาชีพโดยสุจริต มีรายได้อันส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ประกอบกับก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีประกาศพิพาท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาในฐานะเจ้าพนักงานจราจร และส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตามกฎหมาย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน โดยมีอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่ของโรงเรียนวชิราวุธกุลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมเป็นกรรมการในฐานะตัวแทนภาคประชาชนอยู่ด้วยก็ตาม แต่หากประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการสถานศึกษา นอกจากจะมีหน้าที่อบรมให้ความรู้ทางวิชาการและปลูกฝังระเบียบวินัยแล้ว ยังต้องดูแลคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภายในและภายนอก โดยมาตรฐานภายนอกโรงเรียนนั้น ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น เมื่อการจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าโรงเรียนวชิราวุธกุลมีความไม่เป็นระเบียบ เกิดความแออัดสกปรก และท้อระบายน้ำมีกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า และการจราจรคับคั่ง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๑} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด

(๑) ปรงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ

(๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ

(๓) ขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (๑) หรือ (๒) ในถนนส่วนบุคคลหรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร